

SAGONG EE HO Limited IP License Agreement

체결일: [●]

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

본 계약은 [중국 측 지정 계약법인명] (이하 사용자)과 [노느니 법인정보] (이하 권리자) 사이에 체결된다.

1. 당사자

- 사용자: [중국 측 지정 계약법인명], [설립지 / 등록번호 / 주소], 권한 있는 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위].
- 권리자: [노느니 법인정보], [설립지 / 등록번호 / 주소], 권한 있는 대표자 [권한 있는 대표자명 및 직위].

사용자는 본 계약 체결 전 자신이 실제 법인이고, 사공이호 IP를 사용할 사업주체이며, 본 계약을 체결하고 사용료 및 러닝 로열티를 지급할 권한이 있음을 증명한다. 브랜드명, 프로젝트명 또는 비법인 사업명칭은 사용자를 대체하지 않는다.

2. 배경

- 사용자는 MAD POP 프로젝트를 위하여 사공이호 IP의 제한적 사용권을 취득하고자 한다.
- 권리자는 사공이호 IP를 보유하거나 관리하고, 본 계약에 따른 제한적 사용권을 부여할 권한이 있다.
- 본 계약은 사공이호 IP의 소유권을 이전하지 않는다.
- 김형석의 창작 서비스는 사용자와 [KHS 크리에이티브 회사명] 사이의 별도 계약에서 정한다.
- 지분 또는 옵션은 사용자, [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명] 및 [KHS Holder 법인명] 사이의 별도 사이드레터에서 정한다.

3. 정의

용어	의미
사용 대상 IP	제4조에 따라 권리자가 승인한 사공이호 관련 자료
원천 IP	사공이호의 기존 명칭, 캐릭터, 세계관, 시각 정체성, 설정, 자료, 상표, 저작물, 노하우 및 관련 권리
승인 자료	권리자가 본 계약 목적상 사용을 서면 승인한 자료
제외 IP	본 계약상 사용권에 포함되지 않는 IP, 자료, 음악, 소스파일, 미공개 자료, 제3자 권리, 한국 내 권리
프로젝트	MAD POP / 사공이호 1단계
지역	[승인 지역]
기간	최초 [●] 년
파생 사용	사용 대상 IP에 기반한 변형, 각색, 현지화, 파생 캐릭터, 스토리, 영상, 상품, 공연, 광고물, 디자인 또는 기타 확장 사용
순매출액	사용 대상 IP가 직접 사용된 상품·서비스·콘텐츠·프로젝트에서 발생한 총수령액 중 부가세, 환불, 승인된 결제수수료만 공제한 금액
제3자 사용 허락	사용자가 계열회사, 파트너, 플랫폼, 투자자, 브랜드 또는 제3자에게 사용 대상 IP의 사용을 허락하는 행위

4. 사용 대상 IP 및 제외 IP

사용 대상 IP는 다음 중 권리자가 서면으로 승인한 자료에 한정된다.

- 1. 사공이호 캐릭터 명칭.
- 2. 승인된 캐릭터 이미지.
- 3. 승인된 시각 정체성.
- 4. 승인된 세계관 및 스토리 참고자료.
- 5. 승인된 스타일 가이드.
- 6. 권리자가 제공한 승인 참고자료.

다음은 사용 대상 IP에 포함되지 않는다.

- 1. 사공이호 원천 IP의 소유권.
- 2. 원본 파일, 제작 파일, 소스 파일, 편집 가능 파일.
- 3. 명시적으로 승인되지 않은 상표, 도메인, 계정, 캐릭터, 음악, 음원, 마스터, 분리음원, 악보, 가사, 편곡물.
- 4. 김형석, [KHS 크리에이티브 회사명], 권리자 또는 계열회사의 기존 IP, 노하우, 방법론, 미공개 자료.
- 5. 제3자 아티스트, 가수, 작곡가, 작사가, 편곡자, 성우, 배우, 소속사, 유통사, 저작권협회 관련 권리.
- 6. 별도 승인 없는 확장 사용, 데이터 활용, 자동화 학습, 파생 권리화 또는 모델 학습을 위한 권리.
- 7. 디지털자산화, 권리의 금융상품화, 담보 제공, IP 펀드 편입, 자산유동화 또는 기타 금융적 활용 권리.
- 8. 한국 내 사용권.

5. 사용권 부여

- 1. 권리자는 사용권자가 본 계약상 사용료를 전액 지급하고 본 계약을 준수하는 조건으로, 사용권자에게 권리자가 승인한 자료와 목적 범위 안에서 사용할 수 있는 제한적 사용권을 부여한다.
- 2. 사용권은 소유권 이전, 양도, 담보 설정 또는 원천 IP 지배권 이전을 의미하지 않는다.
- 3. 사용권자는 승인 자료, 승인 목적 및 본 계약의 보호장치 밖에서 사용 대상 IP를 사용할 수 없다.
- 4. 독점성은 [독점 여부 및 범위] 로 한다. 독점성이 인정되는 경우에도 이는 승인 자료와 승인 목적 범위에 한정된다.
- 5. 갱신은 최소보장금 지급, 매출보고, 회계자료 제출, 품질관리 준수, 중대위반 부재, 승인 없는 확장 사용 부재를 조건으로 한다.

6. 사용료 및 러닝 로열티

- 1. 사용권자는 권리자에게 KRW [●] 의 선급 또는 최소보장 사용료를 지급한다.
- 2. 지급 일정은 다음과 같다.

지급 단계	지급 비율	지급 조건
계약 체결	70%	본 계약 서명 및 청구서 수령
승인 자료 제공	30%	승인 자료 묶음 제공

- 3. 사용권자는 사용료와 별도로 다음 러닝 로열티를 지급한다.

대상	로열티
사용 대상 IP가 직접 사용된 콘텐츠, 서비스, 프로젝트 매출	순매출액의 3%

대상	로열티
굿즈, 캐릭터 상품, 상품화 매출	순매출액의 5%
제3자 사용 허락 또는 서브라이선스 수령액	순수령액의 25%

4. 러닝 로열티는 매 분기 종료 후 【●】 일 이내에 정산 및 지급한다.
5. 사용권자는 분기별 매출보고서, 사용 현황 보고서, 제3자 사용 허락 수입 내역 및 관련 회계자료를 제공한다.
6. 마케팅비, 인건비, 내부 운영비, 관계사 수수료, 플랫폼 개발비, 상장비용, 투자유치 비용, 일반관리비, 관련자거래 비용은 순매출액에서 공제하지 않는다.

7. 별도 제작비

사용료와 러닝 로열티에는 다음 업무가 포함되지 않는다.

1. IP 현지화 제작.
2. 신규 이미지, 영상, 음원, 굿즈, 광고물, 공연자료 제작.
3. 파생 사용물 제작 또는 검수.
4. 추가 캐릭터, 세계관, 스토리, 디자인 개발.
5. 플랫폼 연동 또는 기술 개발.
6. 투자자, 거래소, 기관 제출자료 제작.

해당 업무는 사전 서면 발주서, 작업명세서 또는 별도 계약에 따라 별도 대가로 진행한다.

8. 승인권

사용권자는 다음 사항에 대해 권리자의 사전 서면 승인을 받아야 한다.

1. 캐릭터 디자인 변경.
2. 파생 사용 또는 원천 IP와 혼동될 수 있는 확장 사용.
3. 사용 대상 IP의 정체성, 명칭, 캐릭터성 또는 세계관을 바꾸는 사용.
4. 상품화, 광고, 공연, 플랫폼 공개 등 승인 목적을 넘는 상업적 확장 사용.
5. 제3자 협업, 공동 브랜딩, 제3자 사용 허락.
6. 상표, 저작권, 도메인, SNS 계정, 앱, 플랫폼 계정 등록.
7. 투자자, 거래소, 정부기관, 언론, 미디어 자료에서 사용 대상 IP를 표시하는 행위.
8. 승인 자료, 승인 목적 또는 계약상 보호장치를 넘는 사용.

침묵은 승인으로 간주되지 않는다.

9. 금지 행위

사용권자는 다음 행위를 할 수 없다.

1. 사용 대상 IP 또는 혼동 가능한 유사 IP의 무단 등록.
2. 승인 없는 제3자 사용 허락.
3. 승인 없는 파생 사용 또는 확장 사용.
4. 승인 없는 데이터 활용, 자동화 학습, 모델 학습 또는 원천 IP와 혼동되는 별도 권리화.

5. 사용 대상 IP의 디지털자산화, 금융상품화, 담보 제공 또는 자산유동화.
6. 한국 내 사용.
7. 프로젝트 밖 사용.
8. 정치, 음란, 도박, 금융상품, 고위험 투자상품, 차별, 명예훼손, 불법 콘텐츠와 결합한 사용.
9. 권리자, 김형석, [KHS 크리에이티브 회사명] 또는 한국 측 프로젝트 당사자의 평판을 훼손하는 사용.
10. 종료 또는 만료 후 사용.

10. 품질관리

1. 사용권자는 사용 대상 IP의 품질, 명성, 정체성 및 일관성을 유지해야 한다.
2. 권리자는 사용권자의 사용 형태를 검토하고, 브랜드 훼손 또는 승인 범위 이탈이 있는 경우 수정, 중단 또는 철회를 요구할 수 있다.
3. 사용권자는 권리자의 수정 요청을 [●] 영업일 이내에 이행해야 한다.

11. 소유권

1. 원천 IP와 사용 대상 IP의 소유권은 권리자 또는 해당 원 권리자에게 계속 귀속된다.
2. 본 계약은 소유권 이전, 영구 양도, 담보권 설정, 질권 설정 또는 신탁 설정을 포함하지 않는다.
3. 사용 대상 IP 사용으로 발생하는 영업상 신용은 권리자에게 귀속된다.
4. 사용권자는 권리자의 소유권에 이의를 제기하거나 제3자가 이의를 제기하도록 지원할 수 없다.

12. 파생 사용물

1. 파생 사용물은 사전 서면 승인 없이는 제작할 수 없다.
2. 사공이호 원천 IP에 기반한 파생 요소는 권리자에게 귀속된다.
3. 사용권자는 승인된 파생 사용물을 승인 자료와 승인 목적 범위에서만 사용할 수 있다.
4. 사용권자는 파생 사용물을 자기 명의로 등록하거나, 원천 IP와 경쟁하거나 혼동 가능한 대체 IP로 사용할 수 없다.

13. 제3자 권리

1. 제3자 아티스트, 성명, 초상, 음성, 퍼블리시티권, 저작권, 저작인접권, 소속사 권리, 유통권, 플랫폼 권리는 본 계약에 포함되지 않는다.
2. 사용권자가 제3자 권리를 사용하려면 해당 권리자와 별도 계약을 체결해야 한다.
3. 사용권자는 제3자 권리 미확보로 인한 청구, 분쟁, 제재 또는 손해로부터 권리자를 면책한다.

14. 회계 및 감사

1. 사용권자는 분기별로 매출보고서와 사용현황보고서를 제공한다.
2. 권리자는 연 1회 이상 합리적인 사전 통지로 사용권자의 관련 장부, 계약서, 플랫폼 정산자료, 은행자료 및 제3자 사용 허락 자료를 감사할 수 있다.
3. 미지급액이 해당 기간 지급액의 5%를 초과하면 사용권자가 감사 비용을 부담한다.
4. 자료 미제공 또는 허위 제공 시 권리자는 사용권을 정지할 수 있다.

15. 규제 준수

1. 사용권자는 중국 및 적용 관할의 콘텐츠, 광고, 데이터, 개인정보, AI, 외환, 세무, 반부패, AML, 제재, 소비자보호, 플랫폼 규제를 준수한다.
2. 권리자는 IP 소유 및 승인 자료에 관한 합리적인 협조만 제공한다.
3. 사용권자는 권리자가 중국 규제 승인, 투자유치, 상장, 시장 성과 또는 플랫폼 승인을 보증한다고 표시할 수 없다.

16. 진술 및 보장

권리자는 자신이 아는 범위에서 본 계약상 제한적 사용권을 부여할 권한이 있음을 진술한다.

권리자는 다음을 보장하지 않는다.

1. 중국 시장 성과.
2. 투자유치 또는 상장.
3. 중국 규제 승인.
4. 제3자 아티스트 또는 음악 권리.
5. 사용 대상 IP 밖의 권리.
6. 별도 승인 없는 확장 사용, 데이터 활용, 디지털자산화 또는 금융상품화에 대한 적합성.

17. 비밀유지 및 우회금지

사용권자는 권리자, 김형석 또는 【KHS 크리에이티브 회사명】를 우회하여 사공이호, 혼동 가능한 유사 IP, 파생 사용물, 신규 IP 콘셉트 또는 프로젝트에서 논의된 창작 자료를 취득, 등록, 개발, 상업화, 제3자 사용 허락, 금융상품화 또는 활용할 수 없다.

18. 계약기간 및 해지

1. 본 계약은 체결일에 효력이 발생하고 최초 【●】년간 존속한다.
2. 갱신은 제5조의 조건을 충족하는 경우에만 가능하다.
3. 권리자는 다음 사유가 발생하면 즉시 사용권을 정지하거나 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 지급 지연.
 - 승인 범위 밖 사용.
 - 승인 없는 제3자 사용 허락.
 - 별도 승인 없는 확장 사용, 데이터 활용, 권리화, 금융상품화 또는 담보 제공.
 - 무단 등록 또는 유사 IP 등록 시도.
 - 품질관리 위반.
 - 회계자료 미제공 또는 허위 제공.
 - 사용권자의 지급불능, 청산, 영업중단, 지배권 변경 또는 프로젝트 중단.
 - 연계 창작 서비스 계약의 중대한 위반 또는 해지.
 - 법령, 제재, 외환 제한, 정치·행정 조치 또는 중대한 부정적 변화.
4. 사용권자는 권리자가 중대한 위반을 하고 서면 통지 후 【●】일 내에 시정하지 않는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

19. 해지의 효과

만료 또는 해지 시 사용권자는 다음을 이행한다.

- 1. 사용 대상 IP의 모든 사용 중단.
- 2. 공개 자료 삭제 또는 수정.
- 3. 제작, 배포, 광고, 판매, 공연, 플랫폼 게시 중단.
- 4. 비밀정보 및 IP 자료 반환 또는 폐기.
- 5. 사공이호 관련 계정, 도메인, 플랫폼 페이지의 이전, 폐쇄 또는 명칭 변경.
- 6. 파생 사용물 사용 중단.
- 7. 등록 또는 출원된 권리의 말소, 이전 또는 포기.
- 8. 준수 사실의 서면 확인.

적법하게 발생한 사용료와 러닝 로열티는 환급되지 않는다.

20. 면책 및 책임 제한

- 1. 권리자는 고의 또는 중과실로 인한 직접손해에 대해서만 책임을 진다.
- 2. 권리자는 간접손해, 특별손해, 기대수익, 시장 실패, 투자유치 실패, 상장 지연, 규제 제재, 사업 중단, 제3자 권리 분쟁에 대해 책임지지 않는다.
- 3. 권리자의 총 책임은 본 계약에 따라 실제 수령한 사용료 및 러닝 로열티를 초과하지 않는다.
- 4. 사용권자는 승인 없는 사용, 제3자 권리 침해, 규제 위반, 별도 승인 없는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 파생 사용, 플랫폼 운영, 광고, 데이터 처리, 디지털자산화 또는 금융상품화로 인한 청구로부터 권리자를 면책한다.

21. 양도

사용권자는 권리자의 사전 서면 동의 없이 본 계약 또는 본 계약상 권리·의무를 양도할 수 없다. 사용권자의 합병, 분할, 지배권 변경, 프로젝트 회사 변경, 운영주체 변경 또는 실질적 자산양도는 양도로 본다.

22. 준거법 및 분쟁해결

본 계약은 홍콩법을 준거법으로 한다. 본 계약과 관련한 모든 분쟁은 HKIAC 중재규칙에 따라 홍콩에서 중재로 해결한다. 중재 언어는 영어이고, 중재인은 3인으로 한다. 긴급중재, 임시처분 및 보전처분은 허용된다.

양측이 서면으로 합의하는 경우 싱가포르법 및 SIAC 중재로 대체할 수 있다.

23. 언어

영문본을 정본으로 한다. 한국어본 또는 중문본이 영문본과 불일치하는 경우 영문본이 우선한다.

24. 통지

당사자	주소	이메일	담당자
사용권자	[●]	[●]	[●]

당사자	주소	이메일	담당자
권리자	[●]	[●]	[●]

25. 서명

[중국 측 지정 계약법인명]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]

[노느니 법인정보]

대표자: [권한 있는 대표자명 및 직위]

서명: [●]

일자: [●]